

1501781-68.2019.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501781-68.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501781-68.2019.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER ALVES

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS

Vistos, etc.

VAGNER ALVES foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea 'f' por duas vezes, ambos do Código penal, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h" por duas vezes, do Código Penal, todos na forma o artigo 69 do Estatuto Repressivo e arranjados com a Lei 11.340/16, pois consta na denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 13h40min, na Rua José de Oliveira, 351, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca de São Pedro/SP, o réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de Maria Célia de Oliveira e Tatiana Aparecida Modesto, às quais o denunciado deveria se submeter. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira, Tatiana, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, ao afirmar que a mataria, o mesmo fazendo em relação a com sua genitora, já idosa, a ameaçando-a de morte. Ainda, na data de 14 de dezembro de 2019, em seguida aos fatos narrados, na Delegacia de Polícia de São Pedro, ameaçou novamente ambas as vítimas de mal injusto e grave dizendo que as mataria.

Recebida a denúncia no dia 07 de janeiro de 2020 [fls. 106].

Citado, o réu apresentou resposta à acusação [fls. 156/157].

Informação sobre os antecedentes do réu [fls. 39/44].

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o imputado ao final do ato.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e a defesa memorias.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e as condições da ação, bem como com a observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar. A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão [fls. 14], pela prova documental das folhas 64/70 e pela prova pericial das folhas 150/151.

De igual forma, a autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pela prova oral amealhada aos autos. Senão vejamos.

O réu, na seara administrativa, desejou permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo.

Em pretório, confirmou ter descumprido as medidas protetivas. Asseriu que sua ex-companheira, uma das vítimas, ficou de levar umas roupas para ele, o que não fez. Disse ter ido até a residência das ofendidas, uma delas que o convidou para ingressar na unidade habitacional. Questionou a sua ex-companheira dos porquês de não ter levado as roupas para ele, conforme combinaram. Segundo alegou, passaram a discutir. Foi abordado pelos armígeros no palco dos acontecimentos.

E a assunção parcial de culpa não vem isolada nos autos, sendo confirmada pelo restante do caderno probatório, altamente incriminatório e que confirma 5 dos 6 fatos antijurídicos descritos na inicial acusatória. Senão vejamos.

A vítima TATIANA APARECIDA MODESTO, nas duas fases da ausculta, narrou que foi companheira de Vagner Alves por 07 anos, estando separada dele há 03 anos. A separação decorreu da violência sofrida por ela. Expôs que continuou a residir na casa de sua sogra, sendo que Vagner mora em uma casa que sua genitora deu a ele. Estava distraída, mexendo na televisão, momento em que o denunciado a pegou pelas costas e disse que a mataria. Segundo alegou, a xingava, enquanto colocou uma faca em seu pescoço, momento em que sua sogra e sua cunhada correram para ajudar, retiraram a faca da mão do autor e tentaram conversar com ele para acalmá-lo. Pulou o muro da residência e aguardou, por cerca de 01 hora, a chegada dos Policiais Militares. De onde estava conseguia ouvir os gritos do imputado, dizendo "eu vou te matar sua vagabunda, biscate, pilantra, sem vergonha..." entre outros. Por fim afirmou que não sofreu lesões nessa data. Asseriu que foram deferidas medidas protetivas em seu favor e em favor de sua ex-sogra, a outra ofendida. Destacou que o imputado proferiu as ameaças, inclusive com a utilização de arma branca, pois queria permanecer no imóvel onde as ofendidas residiam. Na Delegacia de Polícia, ouviu o incriminado dizendo que a mataria, assim como a outra vítima.

No mesmo sentido foram os relatos da ofendida MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA, que, nas duas etapas da persecução penal, relatou que é genitora de Vagner Alves e que sempre teve problemas com seu filho, tendo registrado diversos boletins de ocorrência contra ele, pois é muito agressivo e violento. Na data dos fatos, seguiu relatando, estava em sua residência com sua nora Tatiana e sua filha Sara, por volta das 12h45min, quando ouviu a voz de seu filho, que havia invadido sua casa sem o seu consentimento. Ouviu sua nora gritar por socorro, quando viu Vagner com uma faca no pescoço dela. Correu e retirou a faca da mão do réu. Afirmou que o acusado estava embriagado ou drogado. Narrou que ele ainda disse que não adiantava tirar a faca por ter outra na cintura. Empurrou o incriminado até chegar à porta e conseguiu retirar ele do local. Ainda assim o imputado seguiu gritando, dizendo: "manda ela sair senão vou arrancar seu pescoço, se chamar a polícia vou fazer uma desgraça aqui". Após, dirigiu-se para a casa dele e dormiu. Os Policiais Militares chegaram e o abordaram, quando encontraram duas facas com ele. Relatou que, ao chegar na Unidade Policial, mesmo detido, Vagner gritava que, quando saísse iria matar todo mundo. Disse que reside com a outra ofendida e havia medida protetiva em favor de ambas e em face do imputado.

Cumpre ressaltar que, em crimes desta natureza, praticados em situação que

configura violência doméstica e familiar, geralmente perpetrados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo, a palavra da vítima possui especial relevo na elucidação da autoria. Com mais razão, como no caso em liça, que se encontram em harmonia com o restante do caderno probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdiccional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.
3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Mas a prova oral não para aí.

Confirmando a versão vitimária, SARA DE OLIVEIRA, na condição de testemunha, relatou nas duas fases da ausculta, que estava com sua genitora na residência desta e, por volta das 12h45min, seu irmão invadiu o quintal da casa e começou a chamar sua mãe. Disse a ele que ela estava dormindo, mas não adiantou, foi chamar Maria Célia no quarto, quando ouviu gritos da Tatiana. Percebeu que Vagner invadiu a casa e, munido de uma faca de cozinha, a encostou no pescoço da vítima e dizia que iria mata-la. Expôs que sua genitora conseguiu retirar a faca do inculpaado e o empurrou para fora da casa. Correu para o portão chamar a polícia, mas pode ouvir o increpado gritando que ia matar todo mundo.

Por fim, na fase administrativa e em pretório, as testemunhas MARCELO PAULINO DE ABREU e ADALBERTO ALCANTARA RIBEIRO, relataram que se encontravam no exercício de suas atividades, quando foram solicitados, via COPOM, para comparecer na rua José de Oliveira, onde havia um indivíduo no interior de uma casa, ameaçando outras pessoas com uma faca, em situação de violência doméstica. Foram ao local e depararam-se com a vítima Maria e com a testemunha Sara, informando que havia medida protetiva contra o filho Vagner Alves, tendo exibido a decisão. Informaram que foi dito a eles que a ofendida Tatiana se evadiu para a casa vizinha.

Adentraram no imóvel e viram o acusado com os olhos fechados, com receio que ele estivesse mesmo portando arma branca, algemaram-no, quando ele despertou agressivo. Em revista pessoal, encontraram em seu poder duas facas de cozinha na sua cintura. Afirmaram que, de início, o acusado dizia não ter feito nada, mas, por fim afirmou, em frente a autoridade policial, que iria matar sua convivente Tatiana, e foi relatado pela genitora dele, Maria Célia, que ela foi ameaçada de morte também. Ainda no ponto, calha destacar, que o fato de ser agente de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pela testemunha. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal. Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos ao réu. Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento e encontram-se em consonância com o restante das provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA. Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso

concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido neste aspecto" (TJSP Apelação Criminal nº 993.08.043553-7 São Paulo 16ª Câmara de Direito Criminal Relator Newton Neves 09.09.2008 v.u.).

Na mesma senda, C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV - Afastar a condenação com base na nulidade da instrução, em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feitas pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

V - Repiso, que seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental.

VI - Consoante ficou assentado na decisão agravada, o quantum de pena aplicado (6 anos de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário (semiaberto) unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006.

VII - Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda encontra-se estabelecida acima do patamar prevista para o deferimento da benesse (6 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (original sem grifo)

Nessa esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Ante o exposto, tem-se que os elementos de prova constantes nos autos são por demais contundentes quanto à materialidade e à autoria do fato antijurídico, não

sobejando dúvidas de que o inculpatado cometeu por três vezes o delito do artigo 147 do CP e uma vez o crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Extraí-se dos relatos vitimários e das testemunhas, todos firmes e livres de contradição, que o inculpatado, intimado de medidas protetivas deferidas em favor das ofendidas, mesmo assim as procurou em sua residência. E o documento de folha 70 confirma tais fatos. Também infere-se da prova jungida que passou a ameaçar de ceifar a vida de sua ex-companheira, crime que cometeu com a utilização de uma arma branca. Não contente, após estar detido por Policiais Militares e no interior da Delegacia de Polícia, novamente ameaçou as ofendidas, dizendo que as mataria. E interrogado, o imputado apenas confessou o descumprimento da ordem judicial que determinou medidas cautelares de urgência em favor das vítimas, nenhuma tese ventilando acerca dos demais delitos.

Destarte, reafirma-se, a prova é certa, segura e aponta que o denunciado cometeu por três vezes o crime de ameaça e uma o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Em relação ao delito de ameaça, narrado na exordial, que teria sido vítima a Sra. Maria, mãe do inculpatado, e cometido no interior da unidade habitacional, tenho que não vieram aos autos elementos de convencimento suficientemente robustos de que o delito tenha acontecido. Há indícios veementes da prática do ilícito, porém, não em certeza para a prolação de édito condenatório.

Assim, no ponto, impões-se a absolvição do réu - in dubio pro reo.

No tocante ao delito do artigo 147 do CP, não merece guarida o argumento da defesa de que estaria ausente um dos requisitos para configuração do delito, qual seja animus do agente em concretizar as ameaças feitas, tendo em vista que esse não é um dos requisitos para tipificação do delito; pelo contrário, nos termos da lição do doutrinador Cezar Roberto Bittencourt, "não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo" (Código Penal Comentado, 9ª edição, p. 638).

Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de dolo, do cotejo dos relatos da vítima, com o restante da prova oral produzida durante a persecução penal, não sobejam dúvidas de que a ação se deu com o intuito de intimidar as vítimas, que foram ameaçadas por palavras e gestos de que lhe seria causado mal injusto e grave. A vítima, mãe do imputado, contava, na data dos acontecimentos, com mais de 60 anos de idade [fl. 08], os fatos se deram em contexto que configura violência doméstica e familiar contra a mulher, e o inculpatado ostenta movimentada vida anteacta. Diante desse contexto, na segunda fase da individualização das incoativas, estas serão agravadas, nos termos do artigo 61, I e II, "f" e "h", do CP.

O imputado confessou o crime previsto na Lei nº 11.340/06, aplicando-se no ponto a atenuante do artigo 65, III, "d", do CP.

A vida pregressa do imputado e o fato de ter desrespeitado medida protetiva, elevam em muito o desvalor da ação perpetrada pelo inculpatado, o que impede a aplicação da multa alternativamente prevista no preceito secundário do artigo 147 do CP.

Os delitos de descumprimento de medida protetiva e a ameaça perpetradas no interior da residência das vítimas se deram mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, na forma do artigo 70 do CP, logo, após a individualização das incoativas, as penas do crime mais grave serão elevadas em 1/6.

O mesmo se dera em relação às duas ameaças perpetradas pelo inculpatado na Delegacia de Polícia. Logo, pela aplicação do mesmo dispositivo legal, a carcerária do crime mais grave será elevada em 1/6 [artigo 70 do CP].

Os delitos cometido pelo inculpatado na residência das vítimas e na Delegacia de Polícia se deram em contextos fáticos distintos e mediante ação distinta. Dessa forma, após individualizadas as penas para os crimes praticados em concurso formal, serão elas somadas [artigo 69 do CP].

Diante de todo o exposto, haja vista, ainda, que o imputado não cometeu os ilícitos sob o abrigo de nenhuma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, a condenação é medida impositiva.

Passo à dosimetria das incoativas.

Crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06

1ª fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado registra antecedentes, processo nº 0000007-98.2014.8.026.0584, nº 0000135-79.2018.8.26.584, nº 0001011-68.2107.8.26.0584, nº 0001646-25.2012.8.26.0584, nº 1500406-66.2018.8.26.0599, nº 0000135-79.2018.8.26.0584, nº 1501211-82.2019.8.26.0599 [fls. 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252].

A conduta social do autor do fato não foi desabonada.

Não vieram elementos acerca da personalidade do inculpatado, presumindo-se que seja normal.

Os motivos do crime serão os inerentes à espécie.

As circunstâncias do delito não desbordaram da previsão típica.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivessem as vítimas contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 10 [dez] meses de detenção.

2ª e 3ª fases – circunstâncias legais

O denunciado é reincidente – processo nº 1500858-42.2019.8.26.0599, fl. 247 –, cometeu o crime em situação que configura violência doméstica e familiar e contra pessoa com mais de 60 anos de idade na data dos fatos. também confessou o delito. Destarte, por serem igualmente preponderantes [artigo 67 do CP], compenso a atenuante do artigo 65, III, "d", do CP com a agravante do artigo 61, I, do mesmo Diploma Material Repressivo.

Ainda, elevo as penas, para cada uma das agravantes do artigo 61, II, "f" e "h", do CP em 1 [um] mês de detenção, restando apenas definitivada, por não haver outras circunstâncias legais a considerar, em 1 [um] ano de detenção.

Crime do artigo 147 do CP – praticado na residência da ofendida.

1ª fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado registra antecedentes, processo nº 0000007-98.2014.8.026.0584, nº 0000135-79.2018.8.26.584, nº 0001011-68.2107.8.26.0584, nº 0001646-

25.2012.8.26.0584, nº 1500406-66.2018.8.26.0599, nº 0000135-79.2018.8.26.0584, nº 1501211-82.2019.8.26.0599 [fls. 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252].

A conduta social do autor do fato não foi desabonada.

Não vieram elementos acerca da personalidade do inculpatado, presumindo-se que seja normal.

Os motivos do crime serão os inerentes à espécie.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, porque o crime foi cometido com emprego de arma branca, o que transborda o exigido no tipo penal para a configuração do crime.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivesse a vítima contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 6 [seis] meses de detenção.

2ª e 3ª fases – circunstâncias legais

O denunciado é reincidente – processo nº 1500858-42.2019.8.26.0599, fl. 247 –, cometeu o crime em situação que configura violência doméstica e familiar.

Assim, por aplicação das agravantes do artigo 61, I, II, "f", do CP deveria a carcerária ser elevada. Todavia, nesta fase do processo dosimétrico é inviável que exceda a incoativa o limite máximo previsto no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual vai mantida em 6 [seis] meses de detenção.

Como os dois crimes foram cometidos em concurso formal, nos termos da fundamentação alhures, elevo a pena do delito mais grave [artigo 24-A da Lei nº 11.340/06] em 1/6, estabelecendo como pena total 1 [um] ano e 2 [dois] meses de detenção.

Crime do artigo 147 do CP – Ofendida Maria, perpetrado na Delegacia de Polícia

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado registra antecedentes, processo nº 0000007-98.2014.8.026.0584, nº

0000135-79.2018.8.26.584, nº 0001011-68.2107.8.26.0584, nº 0001646-25.2012.8.26.0584, nº 1500406-66.2018.8.26.0599, nº 0000135-79.2018.8.26.0584, nº 1501211-82.2019.8.26.0599 [fls. 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252].

A conduta social do autor do fato não foi desabonada.

Não vieram elementos acerca da personalidade do imputado, presumindo-se que seja normal.

Os motivos do crime serão os inerentes à espécie.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, porque o crime foi cometido no interior de Delegacia de Polícia, demonstrando que nem mesmo diante de autoridades públicas o imputado deixa de praticar delito, apontando total destemor e ousadia.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivesse a vítima contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 6 [seis] meses de detenção.

2ª e 3ª fases – circunstâncias legais

O denunciado é reincidente – processo nº 1500858-42.2019.8.26.0599, fl. 247 –, cometeu o crime em situação que configura violência doméstica e familiar e contra pessoa com mais de 60 anos de idade.

Assim, por aplicação das agravantes do artigo 61, I, II, “f” e “h”, do CP deveria a carcerária ser elevada. Todavia, nesta fase do processo dosimétrico é inviável que exceda a incoativa o limite máximo previsto no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual vai mantida em 6 [seis] meses de detenção.

Delito do artigo 147 do CP – ofendida Tatiana, cometido na Delegacia de Polícia

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado registra antecedentes, processo nº 00000007-98.2014.8.026.0584, nº 0000135-79.2018.8.26.584, nº 0001011-68.2107.8.26.0584, nº 0001646-25.2012.8.26.0584, nº 1500406-66.2018.8.26.0599, nº 0000135-79.2018.8.26.0584, nº 1501211-82.2019.8.26.0599 [fls. 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252].

A conduta social do autor do fato não foi desabonada.

Não vieram elementos acerca da personalidade do imputado, presumindo-se que seja normal.

Os motivos do crime serão os inerentes à espécie.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, porque o crime foi cometido no interior de Delegacia de Polícia, demonstrando que nem mesmo diante de autoridades públicas o imputado deixa de praticar delito, apontando total destemor e ousadia.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivesse a vítima contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 6 [seis] meses de detenção.

2ª e 3ª fases – circunstâncias legais

O denunciado é reincidente – processo nº 1500858-42.2019.8.26.0599, fl. 247 –, cometeu o crime em situação que configura violência doméstica e familiar.

Assim, por aplicação das agravantes do artigo 61, I, II, “f”, do CP deveria a carcerária ser elevada. Todavia, nesta fase do processo dosimétrico é inviável que exceda a incoativa o limite máximo previsto no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual vai mantida em 6 [seis] meses de detenção.

Por aplicação do artigo 70 do CP, nos termos da fundamentação supra, elevo apenas de um dos delitos, vez que idênticos, em 1/6, restando como sanção total para os delitos em 7 [sete] meses de detenção.

Consoante argumentos adrede referidos, como as carcerárias estabelecidas para os crimes cometidos em concurso formal e em contextos fáticos diversos [artigo 69 do CP], restando a pena total em 1 [um] ano e 7 meses de detenção.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO, em observância ao que preceitua o artigo 33, § 2º e § 3º do CP, tendo em vista as operadoras do artigo 59 do CP, analisadas na primeira fase da individualização das penas, e por ser o condenado multireincidente e registrar antecedentes.

Como o delito fora cometido mediante grave ameaça à pessoa, não há possibilidade de

substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.

Em razão da reincidência também se mostra inviável a suspensão da execução da corporal [artigo 77 do CP].

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial incoativa, razão pela qual CONDENO VAGNER ALVES à pena de 1 [um] ano e 7 meses de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, por ter cometido os ilícitos penais descritos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 147 do CP c/c artigo 61, I e II, "f" e "h" todos do mesmo Diploma Repressivo e na forma do artigo 70 e do artigo 69 também do CP e c/c e Lei nº 11.340/06.

Ainda, ABSOLVO, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, o acusado VAGNER ALVES da imputação que lhe é dirigida na denúncia, por incursão nas sanções do 147 do CP. Concedo ao imputado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, não havendo elementos neste momento que indiquem a necessidade de sua prisão antecipada.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Custas ex lege.

Como não houve pedido expresso da acusação, deixo de fixar o montante mínimo reparatório previsto no artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado da sentença, se mantida a condenação, procedam-se às anotações de estilo, com o lançamento do nome do réu no rol de culpados, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE.

P.R.I.

São Pedro, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA